

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 412/2536 พนักงานอัยการ จังหวัด สุรินทร์
นาย ภูวนาท ภูพันธ์

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 227

พยานโจทก์แม้จะไม่เคยมีสาเหตุอะไรกับจำเลยมาก่อน แต่ก็ยังเป็นพนักงานของ
ห้องอาหารที่เกิดเหตุซึ่งก่อนหน้านี้จำเลยเคยก่อเหตุมาแล้ว และข้อเท็จจริงได้ความ
จาก จ. พยานโจทก์ว่าขณะไฟฟ้าเปิดสว่างนั้น มีแขกโต๊ะอื่นยังรับประทานอาหารอยู่
2 โต๊ะ แสดงว่าแขกดังกล่าวย่อมจะเห็นเหตุการณ์แน่นอนซึ่งถือเป็นพยานกลาง
พนักงานสอบสวนน่าจะสอบไว้เป็นพยานบ้าง แต่ก็ไม่ปรากฏ ส่วนร้อยตำรวจตรี จ.
สิบตำรวจโท ว.และสิบตำรวจตรีท. แม้จะได้รับแจ้งว่าเกิดเหตุคดีนี้และเมื่อไปถึงที่
เกิดเหตุเห็นจำเลยเมาสุราและอยู่ห่างโต๊ะที่อาวุธปืนของกลางวางอยู่ประมาณ 1
เมตรก็ตามแต่ก็ไม่ได้เห็นขณะจำเลยถืออาวุธปืนของกลาง ทั้งร้อยตำรวจตรี
จ.ปรากฏว่าเคยมีสาเหตุกับจำเลยมาก่อน พยานหลักฐานต่าง ๆ ที่โจทก์นำสืบมามีน้ำ
หนักน้อย ยังมีความสงสัยตามควรว่าพยานโจทก์เห็นจำเลยเป็นผู้ถืออาวุธปืนของ
กลางเข้าไปวางบนโต๊ะอาหารในห้องอาหารที่เกิดเหตุจริงหรือไม่ จึงให้ยกประโยชน์
แห่งความสงสัยให้แก่จำเลยตาม ป.วิ.อ. มาตรา 227 วรรคสอง.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน
วัดถูระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนพ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ, 55, 72

ทวิ, 78 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32, 58, 91, 371 บวกโทษของจำเลยในคดีอาญาหมายเลขแดงที่1305/2531 ของศาลแขวงสุรินทร์เข้ากับโทษในคดีนี้ และนับโทษต่อกับโทษของจำเลยในคดีอาญาหมายเลขดำที่ 684/2532 หมายเลขแดงที่ 1503/2532 และคดีอาญาหมายเลขดำที่ 812/2532 หมายเลขแดงที่1610/2532 ของศาลแขวงสุรินทร์ ธิบของกลาง

จำเลยให้การปฏิเสธ แต่รับว่าเคยต้องโทษจำคุก 6 เดือน โทษจำคุกรอการลงโทษไว้ 2 ปี ในคดีที่ขอให้บวกโทษ และรับว่าเป็นบุคคลเดียวกับจำเลยในคดีอาญาที่ขอให้บวกโทษและคดีอาญาทั้งสองคดีที่ขอให้นับโทษต่อ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนพ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ วรรคสอง, 55, 72 ทวิ วรรคสอง, 78 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32, 58, 91, 371 เป็นการกระทำหลายกรรมต่างกันให้เรียงกระทงลงโทษ ฐานมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนซึ่งนายทะเบียนไม่อาจออกใบอนุญาตให้ได้ จำคุก 4 ปี ฐานพาอาวุธปืนติดตัวโดยเปิดเผย ลงโทษตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ อันเป็นกฎหมายที่มีโทษหนักที่สุด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 มีกำหนด 2 ปีรวมจำคุก 6 ปี นับโทษจำเลยต่อจากโทษในคดีอาญาหมายเลขดำที่684/2532 หมายเลขแดงที่ 1503/2532 และคดีอาญาหมายเลขดำที่812/2532 หมายเลขแดงที่ 1610/2532 ของศาลแขวงสุรินทร์ ธิบของกลางคำขออนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์ ส่วนอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนของกลางมีไว้เป็นความผิดคงให้ริบ

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงรับฟังยุติในเบื้องต้นว่า ตามวัน เวลาและสถานที่เกิดเหตุซึ่งเป็นห้องอาหารครัวหลวงในโรงแรมเมมโมเรียล เจ้าพนักงานตำรวจยึดได้อาวุธปืนของกลางซึ่งวางอยู่บนโต๊ะอาหารในห้องอาหารดังกล่าว โดยกล่าวหาว่าจำเลยกระทำความผิดคดีนี้ ปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์มีว่าจำเลย เป็นคนร้ายกระทำความผิดตามฟ้องหรือไม่ ปัญหาดังกล่าวแม้โจทก์จะมีนายเชษฐา ร้อย ตำรวจตรีจีระ สิบตำรวจโทวีระ สิบตำรวจตรีเทพพรนางนพรัตน์หรือนพ นายวสันต์ นายบาคาน นายเสงี่ยม นายบรรจง และนายระพิน เป็นพยานเบิกความยืนยันอ้างว่า เห็นเหตุการณ์โดยเฉพาะนายเชษฐา นางนพรัตน์ นายวสันต์ นายบาคาน นายเสงี่ยม นายบรรจงและนายระพินยืนยันว่าเห็นจำเลยถืออาวุธปืนของกลางเข้ามาในห้อง อาหารในเวลาเกิดเหตุ ซึ่งเป็นเวลาที่ห้องอาหารเลิกก็ตามแต่ปรากฏจากคำเบิกความ ของนายเชษฐาว่าห้องอาหารที่เกิดเหตุเคยมีสาเหตุกับจำเลยมาก่อนโดยจำเลยได้ ทะเลาะทำร้ายร่างกายนายเชษฐาหรือปองผู้จัดการคนก่อนในห้องอาหารที่เกิดเหตุ นอกจากนี้นายเชษฐาเองได้เบิกความตอบคำถามค้านทนายความของจำเลยว่า เมื่อ ออกจากห้องอาหารไปข้างนอกได้แจ้งแก่ร้อยตำรวจตรีจีระว่ามีชายนำอาวุธปืนเข้าไป ในห้องอาหารไม่ทราบว่าเป็นใครและอาวุธปืนวางอยู่บนโต๊ะคำของนายเชษฐาจึงเป็น ข้อพิรุธเพราะนายเชษฐาเบิกความรับว่ารู้จักจำเลยดี จึงเป็นข้อเท็จจริงกับที่จำเลย นำสืบว่าคืนเกิดเหตุเวลาเกิดเหตุ หลังจากดื่มสุราที่ พี 3 ผับ กับนายฐิติพงษ์ ศรีตัมภ วาซึ่งเป็นเพื่อนแล้วแยกขับรถไปรับนางสาวตึกนักร้องที่ห้องอาหารที่เกิดเหตุ ขณะ เข้าไปไฟฟ้าสลับ ๆ ยืนรอนางสาวตึก มีแขนงอยู่ 3-4 โต๊ะ เมื่อไฟฟ้าสว่างขึ้นมีเสียง พูดขึ้นว่า ปืนใครวางตรงนี้หันไปดูเห็นอาวุธปืนอยู่บนโต๊ะอาหาร จำเลยเข้าไปใกล้แต่ ไม่ได้ดูคนอื่น 3-4 คน เข้าไปดู ต่อมาเห็นนายเชษฐาแจ้งแก่ร้อยตำรวจตรีจีระว่า อาวุธปืนเป็นของจำเลยเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมจำเลยโดยบันทึกว่ายึดอาวุธปืนของ กลางได้จากจำเลย จำเลยจึงปฏิเสธและไม่ยอมลงลายมือชื่อในบันทึกการจับกุม ที่

นายเชษฐาเบิกความให้เหตุผลที่แจ้งดังกล่าวแก้อย่างรวดเร็วที่จริงว่าเพราะความตกใจกลัวนั้นไม่มีเหตุผลในการรับฟัง เนื่องจากนายเชษฐาเองเบิกความว่า ขณะจำเลยถืออาวุธปืนเข้ามานั้นนายเชษฐาจะเข้าไปพูดกับจำเลย แต่มีพนักงานคนอื่นห้ามไว้จึงไม่ได้เข้าไปพูดกับจำเลย และได้ออกไปแจ้งแก้อย่างรวดเร็วที่จริง ยิ่งกว่านั้นนายเสียม และนายระพินพยานโจทก์ยังเบิกความว่ารุ่งขึ้นนายเชษฐาเป็นผู้นำพนักงานของห้องอาหารและพยานไปพบเจ้าหน้าที่ตำรวจ และให้บอกแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจว่าเห็นจำเลยถืออาวุธปืนในคืนเกิดเหตุพยานทั้งสองของโจทก์ดังกล่าวและนางนพรัตน์ นายวสันต์ นายบรรจง และนายบาคานแม้จะไม่เคยมีสาเหตุอะไรกับจำเลยมาก่อน แต่ก็ยังเป็นพนักงานของห้องอาหารที่เกิดเหตุซึ่งก่อนหน้านี้จำเลยเคยก่อเหตุมาแล้ว อนึ่ง ข้อเท็จจริงได้ความจากนายเชษฐาพยานโจทก์ว่า ขณะไฟฟ้าเปิดสว่างนั้น มีแขกโต๊ะอื่นยังรับประทานอาหารอยู่ 2 โต๊ะ แสดงว่าแขกซึ่งรับประทานอาหารอยู่ 2 โต๊ะดังกล่าวย่อมจะเห็นเหตุการณ์แน่นอนซึ่งถือเป็นพยานคนกลาง พนักงานสอบสวนน่าจะสอบไว้เป็นพยานบ้าง แต่ก็ไม่ปรากฏว่ามีแต่พนักงานของห้องอาหารที่เกิดเหตุทั้งสิ้น ส่วนร้อยตำรวจตรีจิระ สิบตำรวจโทวิระ และสิบตำรวจตรีเทพพร พยานโจทก์แม้จะเบิกความว่าได้รับแจ้งว่าเกิดเหตุ คดีนี้และเมื่อไปถึงห้องอาหารที่เกิดเหตุเห็นจำเลยเมาสุราและอยู่ห่างโต๊ะที่อาวุธปืนของกลางวางอยู่ประมาณ 1 เมตร ก็ตาม แต่พยานดังกล่าวก็ไม่ได้เห็นขณะจำเลยถืออาวุธปืนของกลางแต่อย่างใด ทั้งร้อยตำรวจตรีจิระปรากฏว่าเคยมีสาเหตุกับจำเลยมาก่อน โดยขณะเกิดเหตุคดีนี้ร้อยตำรวจตรีจิระเป็นผู้เสียหายในคดีข้อหาความผิดที่จำเลยถูกกล่าวหาว่าดูหมิ่นเจ้าพนักงานและคดีกำลังอยู่ระหว่างพิจารณาของศาลแขวงสุรินทร์ พยานหลักฐานต่าง ๆ ที่โจทก์นำสืบมามีน้ำหนักน้อยยังมีความสงสัยตามสมควรว่าพยานโจทก์เห็นจำเลยเป็นผู้ถืออาวุธปืนของกลางเข้าไปวางบนโต๊ะอาหารในห้องอาหารที่เกิดเหตุจริงหรือไม่เพราะอาจเป็นบุคคลอื่นเป็นผู้นำไปวางก็ได้ จึงให้ยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้แก่จำเลย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

มาตรา 227 วรรคสอง ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษามานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย
ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(เพี้ยน พุทธสุตฺตดา-บุญศรี กอบบุญ-เสมอ อินทรศักดิ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>